SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (TREBEP Y LEY 30/1984)

Según el TREBEP

- Servicio Activo
- Servicios Especiales
- Servicios en otras Administraciones Públicas
- Suspensión de funciones
- Excedencia voluntaria

Según Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública

- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
- Expectativa de destino
- Excedencia forzosa
- Excedencia voluntaria incentivada

1.SERVICIO ACTIVO (Art. 86 TREBEP)

Se hallarán en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios público cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

Asimismo, se encontrarán en servicio activo: (reguladas en al RD 365/95)

- Cuando se encuentren en comisión de servicios
- Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministerios, de los Secretarios de Estado y de los Delegados del gobierno, y opten por permanecer en esta situación.
- Cuando presten servicios en las cortes Generales o en el Tribunal de Cuentas y no les corresponda quedar en otra situación
- Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y no perciban retribuciones periódicas y opten por permanecer en esta situación y no en servicios especiales
- Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva
- Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión, durante el plazo posesorio
- Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos
- En el supuesto de cesación progresiva de actividad

Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma.

2. SERVICIOS ESPECIALES (Art. 87 TREBEP y 29.2 Ley 30/1984)

- Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.
- Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
- Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
- Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.
- Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
- Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
- Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.
- Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o altos cargos de los mismos que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
- Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- Cuando sean nombrados Subdelegados del Gobierno en las Provincias o Directores Insulares de la Administración General del Estado y no opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen Subsecretarios, Secretarios generales técnicos.
- Cuando sean nombrados para desempeñar puestos en las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de Educación funcionarios de los cuerpos docentes o escalas en que se ordena la función pública docente
- Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
- Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

2. SERVICIOS ESPECIALES (Art. 87 TREBEP y 29.2 Ley 30/1984)

DECLARACIÓN

Será competente el Subsecretario del Departamento donde presta servicios el funcionario o la funcionaria de carrera.

DURACIÓN

Mientras dure el hecho causante.

RETRIBUCIÓN

En servicios especiales se percibirán las retribuciones del puesto o cargo que se desempeñe y no las que correspondan como funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.

DERECHOS

El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales computará a efectos de carrera/ascensos, antigüedad/trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación.

No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas

REINGRESO

Respecto al reingreso, quienes se encuentren en la situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.

Deberán solicitar el reingreso o se les declarará en excedencia voluntaria.

3. SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Art. 88 TREBEP)

Serán declarados en situación de servicio en otras Administraciones Públicas los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta.

Transferidos

- Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integran.
- Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.
- Los funcionaros transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo.

Provisión de puestos de trabajo: ASIMILADOS,

- Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

3. SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Art. 88 TREBEP)

DECLARACIÓN

Será competente el Subsecretario del Departamento donde presta servicios el funcionario o la funcionaria de carrera.

DURACIÓN

Mientras dure el hecho causante.

RETRIBUCIÓN

La del puesto de trabajo donde presten los servicios.

DERECHOS

Conservan la condición de funcionario en la administración de origen y en situación de servicio activo en la de destino.

REINGRESO

Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva.

4. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES (Art. 90TREBEP)

- El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.
- El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.
- La suspensión determinara la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
- La suspensión podrá ser:

-PROVISIONAL : durante la tramitación de un expediente disciplinario.
-FIRME: por condena criminal o sanción disciplinaria firme.

DECLARACIÓN

De oficio, por resolución disciplinaria o sentencia judicial.

DURACIÓN

Medida cautelar provisional: mientras se tramita el procedimiento (3 meses prorrogables)
Suspensión firme; por sentencia criminal o resolución disciplinaria (15 día a 6 años)

RETRIBUCIÓN

Retribuciones básicas y prestación familiar por hijo a cargo.

REINGRESO

- Provisional:

-Si el funcionario es declarado inocente se computa todo el tiempo de duración como servicio activo, y se le reponen los derechos económicos no percibidos.
-Si es declarado culpable, se computa el tiempo en suspensión provisional a efectos del cumplimiento de la suspensión firme.
-Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante la suspensión provisional.

- Firme: la condena y la sanción determinará la pérdida del puesto de trabajo.

5. EXCEDENCIAS (Según el TREBEP)

Los funcionarios de carrera podrán solicitar la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

- En este sentido, el acuerdo de 13 de julio de 1995 de la Comisión Superior de Personal establece criterios sobre el cómputo de los cinco años.
  - Podrán haber sido prestados como funcionario de carrera, funcionario en prácticas, funcionario interino, personal eventual o bajo contrato laboral o administrativo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos Públicos y Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
  - De la misma forma, serán computables los servicios prestados en las situaciones de servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia para cuidado de hijos/familiares, expectativa de destino, excedencia forzosa y suspensión provisional que no sea declarada firme.

DECLARACIÓN

De oficio o a instancia del funcionario. No puede declararse si existe un procedimiento disciplinario abierto.

DURACIÓN

En tanto dure la relación de servicios que do origen a la misma.

TIPOS

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista

6. EXCEDENCIAS (Según la Ley 30/1984)

EXCEDENCIA VOLUNTARIA

a) Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación.
b) (Suprimida)
c) Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular.

Para solicitar el pase a la situación prevista en esta letra c) será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados.

Procederá asimismo declarar en excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido reglamentariamente.

Los funcionarios públicos que presten servicios en organismos o entidades que queden excluidos de la consideración de sector público a los efectos de la declaración de excedencia voluntaria prevista en la letra a) del presente apartado, serán declarados en la situación de excedencia voluntaria regulada en esta letra c), sin que les sea de aplicación los plazos de permanencia en la misma.

d) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismos autónomos, Entidad gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.
Excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

RETRIBUCIÓN

Los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
Se computará a efectos de trienios, el período de prestación de servicios en organismos o entidades del sector público

6. EXCEDENCIAS (Según la Ley 30/1984)

EXPECTATIVA DE DESTINO

Dichos funcionarios vendrán obligados a:

1º. Aceptar los destinos en puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados.

2º. Participar en los concursos para puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría, situados en la provincia donde estaban destinados.

3º. Participar en los cursos de capacitación a que se les convoque.

El período máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa.

A los restantes efectos esta situación se equipara a la de servicio activo.

RETRIBUCIÓN

Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que le corresponda y el 50 por 100 del complemento específico del puesto que desempeñaban al pasar a esta situación.

DURACIÓN

Un año.

EXCEDENCIA FORZOSA

Los funcionarios declarados en expectativa de destino pasarán a la situación de excedencia forzosa, con las peculiaridades establecidas en este apartado, por las causas siguientes:

a) El transcurso del período máximo fijado para la misma.

b) El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del presente artículo.

Dichos funcionarios vendrán obligados a participar en los concursos convocados a puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o categoría que les sean notificados, así como a aceptar los destinos que se les señalen en puestos de características similares y a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan.

No podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector, pasarán a la situación de excedencia voluntaria regulada en el apartado 3.a) de este artículo.

Pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular cuando incumplan las obligaciones a que se refiere este apartado.

RETRIBUCIÓN

Quienes se encuentren en esta modalidad de excedencia forzosa tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo

DECLARACIÓN

Corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar la declaración de esta modalidad de excedencia forzosa y el pase a la excedencia voluntaria de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado

6. EXCEDENCIAS (Según la Ley 30/1984)

EXCEDENCIA VOLUNTARIA INCENTIVADA

Reasignación de efectivos

Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases a que hace referencia el artículo 20.1.g) de esta Ley podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada.

Derivada de un plan de empleo

Quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación.

La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Concluido el plazo señalado, se pasará automáticamente, si no se solicita el reingreso, a la situación de excedencia voluntaria por interés particular

RETRIBUCIÓN

Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades

DECLARACIÓN

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar el pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada

EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA MUJER FUNCIONARIA

Las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos

RETRIBUCIÓN

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo

DURACIÓN

No obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima lo exigiere, se podrá prorrogar por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, en este período, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo, con idénticos efectos a los señalados en el apartado Retribuciones.